

La acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de los Estados miembros en lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.

La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y las organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública.

1.5. COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL

1.5.1. Concepto, objetivos y naturaleza

La cohesión económica, social y territorial es la política de la Unión Europea que tiene como objeto promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, procurando, en particular, disminuir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones, reduciendo el retraso de las regiones menos favorecidas.

La cohesión económica, social y territorial es equivalente, por tanto, a la política regional de la Unión, si bien desde el Tratado de Maastricht la perspectiva regional se completó con otra, la estatal, de forma que también se ha pretendido introducir elementos que contribuyan a reducir las diferencias de desarrollo entre los Estados miembros y no solo, como hasta entonces, entre las regiones de los distintos Estados.

Es competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros regulada en los artículos 174 a 178 del TFUE.

1.5.2. Evolución

En un principio, la Comunidad Económica Europea carecía de una política regional propia.

El gran impulso vino dado por el Acta Única Europea, la cual creaba la política de cohesión económica y social.

Posteriormente, el Tratado de Maastricht supuso un salto cualitativo en esta política, sobre todo porque previó la creación de un nuevo fondo, el Fondo de Cohesión (en adelante, FC), con un alcance estatal y no ya puramente regional.

Desde entonces, la cohesión económica, social y territorial, nombre que recibe desde el Tratado de Lisboa, no ha hecho sino ganar fuerza e importancia.

1.5.3. Instrumentos

El TFUE prevé diversas vías para lograr avanzar en la cohesión económica, social y territorial:

- En primer lugar, dispone que los Estados miembros conducirán su política económica y la coordinarán con miras a alcanzar los objetivos de la cohesión.
- En segundo término, la Unión, al formular y desarrollar sus políticas y al desarrollar el mercado interior, tendrá en cuenta la consecución de los objetivos de la cohesión.

- El tercer instrumento, de carácter esencial, está constituido por fondos europeos.
- Por último, el TFUE prevé la posibilidad de que el consejo y el Parlamento, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, puedan adoptar acciones específicas al margen de los fondos.

Por otra parte, el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) es también un instrumento que favorece la cohesión económica, social y territorial. Su reglamento regulador establece que el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea financia medidas «con objeto de reforzar la cohesión entre los Estados miembros». Su estudio corresponde a otro tema del programa.

Además de lo anterior, añade el artículo 175 del TFUE que las actuaciones del Banco Europeo de Inversiones también apoyarán la consecución de los objetivos de cohesión económica, social y territorial, pudiendo combinarse sus actuaciones con las de los fondos y otros instrumentos financieros de la Unión.

El Banco Europeo de Inversiones, que figuraba ya en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957 y cuya sede está en Luxemburgo, tiene personalidad jurídica. Son miembros del Banco Europeo de Inversiones los Estados miembros.

El Banco Europeo de Inversiones tendrá por misión contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos. A tal fin, el banco facilitará, mediante la concesión de préstamos y garantías y sin perseguir fines lucrativos, la financiación, en todos los sectores de la economía, de los proyectos siguientes:

- Proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas.
- Proyectos que tiendan a la modernización o reconversión de empresas o a la creación de nuevas actividades inducidas por el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior que, por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los diversos medios de financiación existentes en cada uno de los Estados miembros.
- Proyectos de interés común a varios Estados miembros que, por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los diversos medios de financiación existentes en cada uno de los Estados miembros.

Otro instrumento de cohesión son la Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial. Tienen como objetivo facilitar entre sus miembros (Estados, entes regionales y locales, otros organismos públicos e incluso empresas que presten servicios de interés económico general; pueden también participar terceros Estados) la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional con el fin exclusivo de fomentar la cohesión económica, social y territorial. Las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial son entidades con personalidad jurídica y se rigen por un convenio adoptado por unanimidad entre sus miembros.

Cada 3 años, la comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica, social y territorial y sobre la forma en que los distintos medios establecidos hayan contribuido a ellos. En caso necesario, dicho informe deberá ir acompañado de propuestas adecuadas.

De todos los anteriores, los instrumentos específicos de cohesión son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en adelante, FEDER), el Fondo Social Europeo plus (en adelante, FSE+), el FC y el Fondo de Transición Justa (en adelante, FTJ).

El FEDER, el FSE+, el FC y el FEMPA prestarán su apoyo a los siguientes objetivos políticos (OP):

- OP 1. Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
- OP 2. Una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible.
- OP 3. Una Europa más conectada, mejorando la movilidad.
- OP 4. Una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.
- OP 5. Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de todo tipo de territorios e iniciativas locales.

El FTJ respaldará el objetivo específico de hacer posible que las regiones y las personas afronten las repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la transición hacia los objetivos en materia de energía y clima de la Unión para 2030 y una economía climáticamente neutra de la Unión para 2050.

1.5.3.4. *Objetivos. Regiones y Estados que pueden recibir financiación*

El FEDER, el FSE+, el FC y el FTJ contribuirán a las acciones de la Unión encaminadas a reforzar su cohesión económica, social y territorial de conformidad con el artículo 174 del TFUE, persiguiendo los siguientes objetivos:

- El objetivo de inversión en empleo y crecimiento en los Estados miembros y las regiones, con el apoyo del FEDER, el FSE +, el FC y el FTJ.
 - El objetivo de cooperación territorial europea (Interreg), con el apoyo del FEDER.
-
- Objetivo de inversión en empleo y crecimiento en los Estados miembros y las regiones en el periodo de programación 2021-2027

Este objetivo se apoya en el FEDER, el FSE+, el FC y el FTJ.

Los recursos procedentes del FEDER y el FSE+ correspondientes al objetivo «Inversión en empleo y crecimiento en los Estados miembros y las regiones» se asignarán a 3 categorías de regiones definidas por la relación entre su PIB per cápita, calculado conforme a los datos de la Unión correspondientes al periodo 2015-2017, y el PIB medio de la Unión Europea de 27 Estados miembros (UE-27) en el mismo periodo de referencia, como sigue:

- Regiones menos desarrolladas cuyo PIB per cápita sea inferior al 75 % del PIB medio per cápita de la UE-27 (en España son regiones menos desarrolladas: Castilla la Mancha, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla).
- Regiones en transición, cuyo PIB per cápita esté entre el 75 % y el 100 % del PIB medio per cápita de la UE-27 (en España son regiones en transición: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Región de Murcia y Canarias).

- Regiones más desarrolladas, cuyo PIB per cápita sea superior al 100 % del PIB medio per cápita de la UE-27 (en España son regiones más desarrolladas: País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid y Cataluña).

Por su parte, el FC apoyará a aquellos Estados miembros cuya renta nacional bruta per cápita, calculada conforme a los datos de la Unión correspondientes al periodo 2015-2017, sea inferior al 90 % de la renta nacional bruta media per cápita de la UE-27 en el mismo periodo de referencia. España no recibe importes por FC.

La comisión adopta una decisión en la que figura la lista de las regiones que cumplen los criterios de una de las 3 categorías de región y de los Estados miembros que cumplen los criterios citados referentes al FC. Esta lista es válida del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2027 (Decisión de ejecución (UE) 2021/1130 de la Comisión, de 5 de julio de 2021, que establece la lista de regiones que pueden recibir financiación del FEDER y del FSE+, y la lista de los Estados miembros que pueden recibir financiación del FC durante el periodo 2021-2027).

Por último, el FTJ apoyará el objetivo de inversión en empleo y crecimiento en todos los Estados miembros.

- Objetivo de cooperación territorial europea en el periodo de programación 2021-2027

Este objetivo se apoya en el FEDER.

Los recursos correspondientes al objetivo de cooperación territorial europea (Interreg VI, 2021-2027) se asignarán a los siguientes capítulos:

- Cooperación transfronteriza («Interreg A»): entre regiones adyacentes para promover el desarrollo regional integrado y armonioso entre regiones fronterizas terrestres y marítimas vecinas. Puede incluir países que no son miembros de la Unión Europea.
- Cooperación transnacional («Interreg B»): en territorios transnacionales más grandes y en torno a cuencas marítimas, con la participación de socios de programas nacionales, regionales y locales en Estados miembros, terceros países y países socios y países y territorios de ultramar (en adelante, PTU), con el fin de lograr un mayor grado de integración territorial.
- Cooperación interregional («Interreg C»): la cooperación interregional para reforzar la eficacia de la política de cohesión al fomentar el intercambio de experiencias, enfoques innovadores y desarrollo de capacidades. En el caso de la cooperación interregional, todo el territorio de la Unión recibirá apoyo del FEDER, incluidas las regiones ultraperiféricas. Los programas de cooperación interregional podrán incluir total o parcialmente el territorio de terceros países.
- Cooperación con las regiones ultraperiféricas («Interreg D»): la cooperación de las regiones ultraperiféricas entre ellas y con PTU o con países terceros o socios vecinos o con organizaciones regionales de integración y cooperación o con varios de ellos, para facilitar su integración regional y el desarrollo armonioso en su vecindad. Son regiones ultraperiféricas: Azores, Madeira, Canarias, San Martín, Guadalupe, Martinica, Guayana, Mayotte y Reunión.

La comisión adoptará actos de ejecución en los que establezca la lista de zonas de programas Interreg que han de recibir ayudas desglosada por capítulos. Se trata de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/74

La Decisión de la Comisión por la que se aprueba el Programa Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027 para recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento para la Comunitat Valenciana en España, fija los siguientes importes máximos de cofinanciación a cargo del FEDER:

Prioridades	Porcentaje de cofinanciación
Transición digital e inteligente	59,9999999606 %
Transición verde	60,0000000000 %
Movilidad urbana	60,0000000000 %
Transformación social	59,9999997778 %

Por su parte, la Decisión de la Comisión por la que se aprueba el programa FSE+ Comunitat Valenciana para recibir ayuda del Fondo Social Europeo Plus en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento para la región de la Comunitat Valenciana de España, fija los siguientes importes máximos de cofinanciación a cargo del FSE+:

Prioridades	Porcentaje de cofinanciación
Empleo y mercado de trabajo	59,9999996641 %
Inclusión social y lucha contra la pobreza	59,9999998664 %
Educación y formación	60,0000000000 %
Empleo juvenil	60,0000000000 %
Innovación social	95,0000000000 %
Garantía infantil	60,0000000000 %

- Cofinanciación en el objetivo de cooperación territorial europea

En el objetivo de cooperación territorial europea, los porcentajes máximos de cofinanciación son:

- El porcentaje de cofinanciación de los programas Interreg no superará el 80 %.
- El porcentaje de cofinanciación para los programas Interreg D (regiones ultraperiféricas) no será superior al 85 %.

1.5.3.10. Gestión, control y seguimiento de los programas

El Estado miembro designará para cada programa una autoridad de gestión y una autoridad de auditoría. Estas mismas autoridades podrán ser responsables de más de un programa.

La autoridad de gestión será responsable de gestionar el programa con el fin de conseguir los objetivos de este. Entre otras, desempeñará las siguientes funciones: seleccionar operaciones, prestar apoyo al trabajo del comité de seguimiento, supervisar los organismos intermedios y registrar y almacenar elec-

trónicamente los datos de cada operación que sean necesarios para realizar su seguimiento, evaluación, gestión financiera, verificaciones y auditorías.

A efectos de la selección de las operaciones, la autoridad de gestión establecerá y aplicará criterios y procedimientos que sean transparentes y no discriminatorios, que garanticen la accesibilidad a las personas con discapacidad, que garanticen la igualdad de género y que tengan en cuenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el principio de desarrollo sostenible y la política de la Unión en materia de medioambiente. Además, velará por que las operaciones seleccionadas cumplan el programa.

Respecto al programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027, la autoridad de gestión es la Subdirección General de Gestión del FEDER, de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En cuanto al programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027, la autoridad de gestión es la Subdirección Adjunta de Gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, adscrita a la Secretaría de Estado y Economía social del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La función de contabilidad puede ser encomendada a la autoridad de gestión o a otro organismo. La función de contabilidad incluye, entre otras tareas, elaborar y presentar a la comisión solicitudes de pago.

La autoridad de gestión podrá designar uno o varios organismos intermedios para llevar a cabo determinadas tareas bajo su responsabilidad. Generalmente se designan como organismos intermedios a órganos o entidades de las comunidades autónomas.

La autoridad de auditoría será una autoridad pública. La autoridad de auditoría y cualquiera de los organismos que realice labores de auditoría bajo la responsabilidad de la autoridad de auditoría será funcionalmente independiente de los auditados. La autoridad de auditoría será responsable de efectuar auditorías de sistemas, auditorías de operaciones y auditorías de cuentas con el fin de ofrecer a la comisión una garantía independiente del funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control, así como de la legalidad y la regularidad del gasto incluido en las cuentas presentadas a la comisión.

La autoridad de auditoría del programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027, y la autoridad de auditoría del programa FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027 es, en ambos casos, la Intervención General de la Administración del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El Estado miembro podrá crear un organismo de coordinación que se ponga en contacto con la comisión y le proporcione información y coordine las actividades de las autoridades del programa en ese Estado miembro.

El Estado miembro creará un comité de seguimiento en relación con cada programa, aunque también podrá crearse un único comité de seguimiento para varios programas. El comité de seguimiento se reunirá, por lo menos, una vez al año y examinará todas las cuestiones que afecten a los avances del programa en la consecución de sus objetivos. El Estado miembro decidirá la composición del comité de seguimiento, siempre que el comité de seguimiento esté compuesto por representantes de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate y los organismos intermedios y por representantes de los socios en gobernanza multinivel. Los representantes de la comisión participarán en los trabajos del comité de seguimiento a título consultivo y de seguimiento.

La comisión se cerciorará de que los Estados miembros dispongan de sistemas de gestión y control que cumplan lo dispuesto en las normas de la Unión Europea y de que dichos sistemas funcionen con eficacia y eficiencia durante la ejecución de los programas. La comisión elaborará su propia labor de auditoría.

1.5.3.11. Visibilidad, transparencia y comunicación

El Reglamento de Disposiciones Comunes de los Fondos incluye también normas específicas referentes a la visibilidad, transparencia y comunicación de las ayudas financiadas con los fondos.

Cada Estado miembro ha de garantizar la visibilidad de la ayuda en todas las actividades que reciban ayuda de los fondos.

Los Estados miembros, las autoridades de gestión y los beneficiarios utilizarán el emblema de la Unión cuando realicen actividades de visibilidad, transparencia y comunicación. El emblema debe figurar de manera destacada en todos los materiales de comunicación, como productos impresos o digitales, sitios web y sus versiones móviles, relativos a la aplicación de una operación y destinados al público o los participantes.

La declaración «financiado por la Unión Europea» o «cofinanciado por la Unión Europea» se escribirá sin abreviar y junto al emblema. El tamaño de los caracteres utilizados deberá ser proporcional al tamaño del emblema.

Si se exhiben otros logotipos junto al emblema, estos tendrán como mínimo el mismo tamaño, en altura o en anchura, que el mayor de los demás logotipos.

1.5.4. Otros fondos de interés en el ámbito económico-social

1.5.4.1. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

Otro instrumento de integración en el mercado laboral, que complementa al FSE+, es el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), que apoya a los trabajadores despedidos a causa de cambios estructurales importantes en el comercio mundial resultantes de la globalización y atiende emergencias específicas, como despidos masivos, durante un periodo de tiempo limitado, mientras que el FSE+ apoya programas dirigidos a alcanzar los objetivos estructurales a largo plazo.

1.5.4.2. El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (en adelante, FSUE) permite a la Unión ayudar de forma efectiva a un Estado miembro o a un país cuya adhesión a la Unión esté en proceso de negociación en sus esfuerzos por hacer frente a los daños provocados por una catástrofe natural grave; en el año 2020, como respuesta al COVID-19, se amplió su ámbito de aplicación para incluir también la cobertura ante situaciones de emergencia grave de salud pública.

La ayuda adoptará la forma de una contribución financiera del fondo. A través del FSUE pueden movilizarse hasta 500 millones de euros al año como complemento del gasto público en operaciones de emergencia del Estado de que se trate. Se creó como respuesta a las grandes inundaciones del verano de 2002 en Europa central (Austria, República Checa y Alemania, así como, pocas semanas después, sur de Francia) y se ha utilizado en más de 100 catástrofes, que incluyen inundaciones, incendios, terremotos, tormentas, sequías y emergencias de salud pública. Así, por ejemplo, se han concedido ayudas a Italia como consecuencia de los terremotos acaecidos en los años 2016 y 2017; en el año 2019 se concedieron ayudas a España tras las inundaciones provocadas por el fenómeno meteorológico DANA, que afectó, entre otras regiones, a la Comunitat Valenciana, y en el año 2022 se concedieron ayudas del FSUE para hacer frente a los efectos del volcán de Cumbre Vieja en la Isla de La Palma.

1.5.5. El respeto al Estado de derecho como protección de los intereses financieros de la Unión

El Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 introdujo un régimen general de condicionalidad para la protección de los intereses financieros de la Unión. Esta condición es, en resumen, el respeto al Estado de derecho.

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías, consagrados en el artículo 2 del TUE.

Indica el artículo 2 del citado Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 que «Estado de derecho» comprende los principios de legalidad; implica un proceso legislativo transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas, de seguridad jurídica, de prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo, de tutela judicial efectiva, que incluye el acceso a la justicia por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, también en lo que respecta a los derechos fundamentales, de separación de poderes y de no discriminación e igualdad ante la ley. El Estado de derecho se entenderá habida cuenta de los demás valores y principios de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE.

Establece este reglamento que se adoptarán medidas adecuadas cuando se determine que una vulneración de los principios del Estado de derecho en un Estado miembro afecta o amenaza con afectar gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo.

Las medidas que se pueden llegar a adoptar son, entre otras, la suspensión de los pagos o de la ejecución de compromisos jurídicos.

Para ello, cuando la comisión constate que existen motivos razonables para considerar que alguna vulneración de los principios del Estado de derecho en un Estado miembro afecta o amenaza con afectar gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión de un modo suficientemente directo, remitirá al Estado miembro de que se trate una notificación en la que exponga sus constataciones, a menos que considere que otros procedimientos establecidos en la legislación de la Unión permitan proteger el presupuesto de la Unión de manera más eficaz. La comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al consejo sobre tal notificación y su contenido.

El Estado miembro de que se trate podrá formular sus observaciones.

La comisión tendrá en cuenta la información recibida y las observaciones formuladas por el Estado miembro de que se trate. En caso de que la comisión considere que se cumplen las condiciones del citado incumplimiento del Estado de derecho y que las eventuales medidas correctoras propuestas por el Estado miembro no son suficientes, presentará al consejo una propuesta de decisión de ejecución sobre las medidas adecuadas.

El consejo adoptará la decisión imponiendo o no las medidas adecuadas.

A petición del Estado miembro de que se trate, o por propia iniciativa y a más tardar un año después de la adopción de medidas por el consejo, la comisión volverá a evaluar la situación en el Estado miembro de que se trate. En el caso de que la comisión considere que han dejado de cumplirse las condiciones de citado incumplimiento del Estado de derecho, o que han sido parcialmente subsanadas, presentará al consejo una propuesta de decisión por la que se levanten o modifiquen las medidas adoptadas.

